

Strafrechtliche Relevanz negativer UVP-Vorprüfungen bei fossilen CO₂-Emissionen

I. Tatbestand § 325 StGB - Luftverunreinigung

§ 325 Abs. 1 StGB lautet:

"Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft verursacht, die geeignet sind, außerhalb des zur Anlage gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

II. Negative UVP-Vorprüfung als Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten

1. Rechtliche Einordnung

Eine negative UVP-Vorprüfung ("UVP wird nicht benötigt") kann eine Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten darstellen, wenn:

- Nach § 5 UVPG eine UVP-Pflicht bestand
- Die Vorprüfung diese Pflicht fehlerhaft verneinte
- Die erteilte Genehmigung daher formell rechtswidrig ist
- Der Anlagenbetrieb auf Basis dieser rechtswidrigen Genehmigung erfolgt

Rechtssatz: Der Betrieb einer Anlage auf Grundlage einer formell rechtswidrigen Genehmigung erfolgt "unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten" im Sinne des § 325 StGB.

2. Wann liegt eine fehlerhafte negative Vorprüfung vor?

Bei Anlagen mit fossilen CO₂-Emissionen ist eine negative Vorprüfung fehlerhaft, wenn:

a) Formelle Fehler:

- Schutzgut "Klima" (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG) wurde nicht geprüft
- CO₂-Emissionen wurden nicht ermittelt
- Carbon Removal Kosten wurden nicht bewertet

b) Materielle Fehler:

- CO₂-Emissionen wurden ermittelt, aber als "nicht erheblich" eingestuft
 - Trotz hoher Emissionen (> 10.000 t/Jahr) keine UVP durchgeführt
 - Klimaauswirkungen wurden nicht vollständig bewertet
-

III. Carbon Removal löst das Kausalitätsproblem

1. Klassisches Problem: Diffuse Kausalität

Bisherige Klimaargumentationen scheiterten an der Zurechnungsfrage:

Emission → Klimawandel → irgendwo Schäden

↓
 Welche Tonne verursacht welchen Schaden?
 → Unmöglich zuzurechnen
 → Kausalität nicht nachweisbar

Beispiel gescheiterter Ansatz: "Diese Anlage trägt zum Klimawandel bei, der zu Waldbränden führt." → Gericht: "Welcher Waldbrand wurde durch diese konkrete Anlage verursacht?" → Antwort unmöglich → Klage scheitert

2. Carbon Removal: Direkte, lineare Kausalität

Carbon Removal beseitigt das Zurechnungsproblem vollständig:

Emission → CO₂ in Atmosphäre → Removal erforderlich → Kosten bezifferbar

↓
 JEDE Tonne = 500-1.000 € Kosten
 → Perfekte Zurechenbarkeit
 → Kausalität mathematisch exakt

Warum dies fundamental anders ist:

Kriterium	Klassischer Ansatz	Carbon Removal
Kausalität	Diffus	Direkt (1:1)
Zurechenbarkeit	Unmöglich	Exakt
Bezifferbarkeit	Schätzung	Konkret (500-1.000 €/t)
Wahrscheinlichkeit	Unsicher	Zwingend (IPCC)
Zeitpunkt	Zukünftig	Heute entstanden

IV. Konkrete Bezifferbarkeit - Keine Diffusität

1. Mathematische Formel

Carbon Removal Kosten = Emissionen (in Tonnen) × 500-1.000 €/t

Diese Formel gilt:

- Unabhängig vom Anlagentyp (Gaskraftwerk, BHKW, Müllverbrennung)
- Unabhängig vom Standort (Deutschland, Europa, weltweit)
- Unabhängig davon, was andere Emittenten tun

Beispiele:

Anlagentyp	CO ₂ /Jahr	Carbon Removal Kosten/Jahr	20 Jahre
BHKW (26 MW)	20.000 t	10-20 Mio. €	200-400 Mio. €
Gaskraftwerk (100 MW)	80.000 t	40-80 Mio. €	800 Mio. - 1,6 Mrd. €
Müllverbrennung (Plastik)	50.000 t	25-50 Mio. €	500 Mio. - 1 Mrd. €

2. Wissenschaftliche Grundlage

IPCC (Sonderbericht 1.5°C, 2018 & AR6, 2021-2023):

- Das 1,5-Grad-Budget ist erschöpft
- Net-Zero reicht nicht aus
- Carbon Dioxide Removal (CDR) ist zwingend erforderlich
- Jede zusätzliche Emission erfordert CDR

Technologische Verfügbarkeit:

- Direct Air Capture (DAC): Kommerziell verfügbar (Climeworks, Carbon Engineering)
- Aktuelle Kosten: 600-1.000 USD/t (IPCC AR6)
- Skalierungspotenzial: Vorhanden, Kosten sinken mit Massenproduktion

Fazit: Carbon Removal ist keine Spekulation, sondern wissenschaftlich gesicherte Notwendigkeit mit bezifferbaren Kosten.

V. "Die Welt ist heute so, wie sie jetzt ist"**1. Entscheidender Unterschied zu diffusen Klimaschäden****Klassische Argumentation (gescheitert):**

"Wenn diese Anlage CO₂ emittiert, könnte das in Zukunft möglicherweise zu Schäden beitragen."

- Konditional (könnte)
- Futur (in Zukunft)
- Diffus (möglicherweise)

Carbon Removal Argumentation (neu):

"Diese Anlage emittiert X Tonnen CO₂.
Das 1,5-Grad-Budget ist JETZT überschritten.
Jede zusätzliche Tonne MUSS entfernt werden.
Kosten: 500-1.000 €/t."

- Indikativ (ist)
- Präsens (jetzt)
- Konkret (muss)

2. Analogie zu anerkannten Umweltverbindlichkeiten**Vergleich mit Bodenkontamination:**

Unternehmen verschüttet Chemikalien:

- Zeitpunkt: 2025
- Chemikalien sind im Boden: sofort
- Sanierungspflicht entsteht: 2025
- Sanierung erfolgt: 2030
- Kosten entstehen: 2025 (nicht 2030)

Niemand würde sagen:

"Die Kosten sind hypothetisch, weil Sanierung erst 2030 erfolgt."

Genauso bei CO₂:

- Emission erfolgt: 2025
- CO₂ ist in Atmosphäre: sofort
- Removal-Pflicht entsteht: 2025 (IPCC)
- Removal erfolgt: 2030-2050
- Kosten entstehen: 2025 (nicht 2030-2050)

Rechtsprinzip: Die Verbindlichkeit entsteht bei Verursachung, nicht bei späterer Durchführung der Beseitigung.

VI. § 325 StGB - Tatbestandsmäßigkeit bei negativer Vorprüfung

1. Betrieb einer Anlage

✅ Erfüllt bei: Gaskraftwerken, BHKWs, Müllverbrennungsanlagen, Heizwerken etc.

2. Unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten

✅ Erfüllt, wenn:

- UVP nach § 5 UVPG erforderlich war
- Negative Vorprüfung diese Pflicht fehlerhaft verneinte
- Genehmigung daher formell rechtswidrig ist

Begründung: § 2 UVPG verpflichtet zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima". Eine UVP, die CO₂-Emissionen nicht oder nur unzureichend bewertet, verstößt gegen diese Pflicht. Die darauf basierende Genehmigung ist rechtswidrig.

3. Veränderung der Luft

✅ Erfüllt bei fossilen CO₂-Emissionen:

- CO₂-Konzentration in der Atmosphäre: vorindustriell 280 ppm → heute 425 ppm
- Jede zusätzliche Emission erhöht die Konzentration messbar
- "Atmosphäre" = "Luft" im Sinne des § 325 StGB

4. Geeignet, Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen

✅ Erfüllt durch Carbon Removal Kosten:

Hier liegt die Innovation:

Bisherige Rechtsprechung interpretierte "Sachen von bedeutendem Wert" als:

- Gebäude, Denkmäler
- Wälder, Ökosysteme
- Gewässer

Bewertung: Nach Sachwert oder **Wiederherstellungskosten**

Carbon Removal ist die Wiederherstellung des atmosphärischen Gleichgewichts:

Beschädigte "Sache": Atmosphärisches Gleichgewicht
(Schutzgut "Klima" § 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Wiederherstellungskosten: Carbon Removal
500-1.000 €/t

Beispiel:

- Anlage emittiert 20.000 t/Jahr
- Über 20 Jahre: 400.000 t
- Wiederherstellungskosten: 200-400 Mio. €

→ Eindeutig "Sache von bedeutendem Wert"

Keine Diffusität:

- NICHT: "Könnte irgendwo Schäden verursachen"
- SONDERN: "Verursacht konkrete Wiederherstellungskosten von X Euro"

VII. Abgrenzung zu CO2-Zertifikaten

Möglicher Einwand

"Der Betreiber kauft CO2-Zertifikate nach BEHG/EU-ETS, daher ist die Emission kompensiert."

Entkräftung

1. Preisunterschied (Faktor 6-15):

- CO2-Zertifikate: 60-90 €/t
- Carbon Removal: 500-1.000 €/t
- Lücke: 410-940 €/t nicht abgedeckt

2. Verschiedene Regelungszwecke:

- Zertifikate: Lenkungsinstrument zur Emissionsreduktion (ex ante)
- Carbon Removal: Schadensbeseitigung (ex post)

3. Keine Zweckbindung:

- Zertifikate-Einnahmen gehen in Staatshaushalt
- Keine Verpflichtung, davon Carbon Removal zu finanzieren
- Faktisch Finanzierung anderer Staatsaufgaben

4. Rechtliche Bewertung:

Vergleich mit Rekultivierung:

Kiesgrube:

- Betreiber zahlt Gewerbesteuer → deckt NICHT Rekultivierung
- Rekultivierung muss separat gesichert werden (§ 16 Abs. 2 BBergG)

Gaskraftwerk:

- Betreiber kauft Zertifikate → deckt NICHT Carbon Removal
- Carbon Removal muss separat bewertet werden (§ 2 UVPG)

Rechtssatz: Allgemeine Lenkungsabgaben (Zertifikate) ersetzen keine spezifischen Wiederherstellungsverpflichtungen (Carbon Removal).

VIII. Abgrenzung zum "2%-Argument"

Möglicher Einwand

"Deutschland trägt nur 2% zu globalen Emissionen bei, daher ist der Beitrag dieser Anlage marginal."

Entkräftung

1. Verwechslung von politischer Verantwortung und individueller Kausalität:

Ebene	Frage	Charakter
Politik	Wie viel muss Deutschland tun?	Lastenverteilung

Ebene	Frage	Charakter
Recht	Was kostet diese konkrete Emission?	Schadensbeseitigung
Das "2%-Argument" betrifft die politische Ebene, nicht die juristische Bewertung konkreter Emissionen.		

2. Carbon Removal ist unabhängig von anderen Emittenten:

Die Tatsache, dass China oder USA mehr emittieren, ändert nichts daran:

- Dass diese konkrete Anlage X Tonnen emittiert
- Dass diese X Tonnen in der Atmosphäre sind
- Dass diese X Tonnen entfernt werden müssen
- Dass die Kosten 500-1.000 €/t betragen

Analogie:

Person A verschüttet 1 Tonne Chemikalien.

Person A sagt: "999 andere haben auch verschüttet,
mein Anteil ist nur 0,1%."

Frage: Muss Person A trotzdem die Sanierungskosten
für ihre 1 Tonne tragen?

Antwort: JA - unabhängig von anderen Verursachern.

3. Rechtliche Zurechnung ist individuell:

§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB (Mittäterschaft):

- Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner
- NICHT: anteilige Haftung (2%)
- SONDERN: jeder haftet für seine Verursachung

Übertragung auf CO₂:

- Jeder Emittent haftet für seine Emission
- NICHT: "nur 2% weil Deutschland nur 2% emittiert"
- SONDERN: "100% für die von dieser Anlage emittierten Tonnen"

IX. Zusammenfassung

Eine negative UVP-Vorprüfung bei Anlagen mit fossilen CO₂-Emissionen kann den Tatbestand des § 325 StGB erfüllen:

1. Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten:

- § 5 UVPG verlangt UVP bei erheblichen Umweltauswirkungen
- § 2 UVPG verlangt Bewertung des Schutzguts "Klima"
- Negative Vorprüfung trotz CO₂-Emissionen > 10.000 t/Jahr ist fehlerhaft
- Betrieb auf Basis rechtswidriger Genehmigung = Pflichtverletzung

2. Veränderung der Luft:

- CO₂ erhöht Atmosphärenkonzentration messbar
- Jede Tonne wirkt klimaverändernd

3. Schädigung von Sachen von bedeutendem Wert:

- **NICHT diffus:** "könnte irgendwo Schäden verursachen"
- **SONDERN konkret:** "verursacht Wiederherstellungskosten von 500-1.000 €/t"
- Carbon Removal löst das Kausalitätsproblem vollständig
- Kosten sind bezifferbar, zurechenbar, wissenschaftlich gesichert

Der entscheidende Durchbruch:

Carbon Removal verwandelt diffuse Klimaschäden in konkrete Wiederherstellungskosten - analog zu anerkannten Umweltverbindlichkeiten wie Bodensanierung oder Rekultivierung.

Formel: Emissionen (t) × 500-1.000 €/t = Konkrete Schädigung im Sinne des § 325 StGB

Bei Anlagen mit > 10.000 t CO₂/Jahr entstehen Kosten > 5 Millionen €/Jahr, was eindeutig "Sachen von bedeutendem Wert" im Sinne des § 325 StGB darstellt.

Eine negative UVP-Vorprüfung, die diese Kosten nicht bewertet, könnte daher strafrechtlich relevante Pflichtverletzungen begründen.